الا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثُلث والا مضى وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرّع زاد على ثُلثها وان بكفالة وفي إقراضها قولان وهو جائز حتّى يُرَدّ فمضى ان لم يعلم حتّى تأيّمت او مات احدهما كعتق العبد ووفاء الدَيْن وله ردّ الجميع ان تبرّعت بزائد وليس لها بعد الثُلث تبرُّع الّا ان يبعد ،

باب

الصلحُ على غير المدّعى بيعٌ او إجارةٌ وعلى بعضه هبةٌ وجاز عن دَيْن بما يُباع به وعن ذهب بورق او عكسه ان حلّ وعُجّل كمأية دينار ودرهم عن مأيتيهما وعلى الإفتداء من يمين او السكوتِ او الإنكارِ ان جاز على دعوى كلّ وظاهرِ الحُكم ولا يحلّ للظالم فلو أقرّ بعده او شهدت بيّنة لم يعلمها او أشهد وأعلن أنّه يقوم بها او وجد وثيقته بعده فله نقضُه كمن لم يُعلِن او يُقِرّ سرّا فقط على الأحسن لا ان علم ببيّنة ولم يُشهِد او ادّعى ضياعَ الصكّ فقيل له حقّك ثابتٌ فأْتِ به فصالحَ ثم وجده وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقلّ او اكثر ان قلّت الدراهم لا من غيرها مطلقا الا بعرض ان عرفا جميعها وحضر وأقرّ المدين وحضر وعن دراهم وعرض تُركا بذهب كبيع وصرف وان كان فيها دَيْن فكبيعه وعن العمد بما قلّ وكثُرَ لا غرر كرطل من شاة ولذي دَيْن منعُه منه وان رُدّ مقوّم بعيب رجع بقيمته كنكاح وخلع وان قتل جماعة او قطعوا جاز صلحُ كلّ والعفوُ عنه وان صالح مقطوع ثم نزي فمات فللوليّ لا له ردّه والقتلُ بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ وان وجب لمريض على